

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2025

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ KHOẢN NỢ (LẦN 6)

- Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 và Luật số 37/2024/QH15 ngày 27/06/2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản;

- Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá khoản nợ số 65/2024/HĐĐG-VTA.HN ngày 05/11/2024 và Hợp đồng sửa đổi, bổ sung Hợp đồng dịch vụ đấu giá khoản nợ số 65/2024/HĐĐG-VTA.HN/SDBS-5 ngày 07/03/2025 được ký giữa Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An – Chi nhánh Hà Nội và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hà Tây;

- Căn cứ hồ sơ pháp lý của khoản nợ đấu giá (Toàn bộ khoản nợ của Công ty Xây dựng Trường Giang tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hà Tây).

Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An – Chi nhánh Hà Nội ban hành Quy chế cuộc đấu giá trên nguyên tắc tuân thủ các quy định hiện hành về bán đấu giá tài sản, gồm các nội dung sau:

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh:

Quy chế này quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục đấu giá khoản nợ; tổ chức hành nghề đấu giá tài sản; xử lý vi phạm, hủy kết quả đấu giá khoản nợ, bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật cho việc thực hiện đấu giá khoản nợ của Công ty Xây dựng Trường Giang tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hà Tây (sau đây gọi tắt là “Agribank Chi nhánh Hà Tây”).

Điều 2: Đối tượng áp dụng:

- Đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản.
- Người có khoản nợ đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được khoản nợ đấu giá.
- Cá nhân, tổ chức khác có liên quan đến hoạt động khoản nợ đấu giá.

Điều 3: Giải thích từ ngữ:

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

- Tài sản đấu giá là tài sản được phép giao dịch theo quy định của pháp luật. Tài sản đấu giá là: Khoản nợ của Công ty Xây dựng Trường Giang (địa chỉ: Thôn Hòa Lạc, xã Bình Yên, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội) theo Hợp đồng tín dụng số 2200-LAV-200803851 ngày 02/12/2011 ký giữa Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Hà Tây, thành phố Hà Nội với Công ty Xây dựng Trường Giang (sau đây gọi tắt là “Khoản nợ đấu giá”).



- *Bước giá* là mức chênh lệch giữa lần trả giá đầu tiên so với giá khởi điểm hoặc giữa lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề.

- *Đấu giá khoản nợ* là hình thức bán khoản nợ có từ hai người trở lên tham gia đấu giá theo nguyên tắc, trình tự và thủ tục được quy định tại Luật Đấu giá tài sản năm 2016 sửa đổi, bổ sung năm 2024 (sau đây gọi tắt là “Luật Đấu giá tài sản”), trừ trường hợp quy định tại Điều 49 của Luật Đấu giá tài sản.

- *Giá khởi điểm* là giá ban đầu thấp nhất của khoản nợ đấu giá trong trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên.

- *Người có khoản nợ đấu giá* là cá nhân, tổ chức sở hữu khoản nợ, người được chủ sở hữu khoản nợ ủy quyền hoặc người có quyền đưa khoản nợ ra đấu giá theo quy định của pháp luật. Trong quy chế này Người có khoản nợ đấu giá là Agribank Chi nhánh Hà Tây.

- *Người mua được khoản nợ đấu giá* là người trúng đấu giá và ký kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá.

- *Người tham gia đấu giá* là cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua khoản nợ đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan (nếu có).

- *Người trúng đấu giá* là cá nhân, tổ chức trả giá cao nhất so với giá khởi điểm hoặc bằng giá khởi điểm trong trường hợp không có người trả giá cao hơn giá khởi điểm khi đấu giá theo phương thức trả giá lên.

- *Phương thức trả giá lên* là phương thức đấu giá, theo đó người tham gia đấu giá trả giá từ thấp lên cao cho đến khi xác định được người trả giá cao nhất so với giá khởi điểm.

- *Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản* ở đây là Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An – Chi nhánh Hà Nội.

- *Sự kiện bất khả kháng* là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép (Điều 156 Bộ luật Dân sự năm 2015).

Điều 4: Khoản nợ đấu giá; nơi có khoản nợ đấu giá; thông tin về tài sản bảo đảm khoản nợ; người có khoản nợ đấu giá, nguồn gốc của khoản nợ đấu giá; hiện trạng của khoản nợ đấu giá:

1. Khoản nợ đấu giá: Khoản nợ của Công ty Xây dựng Trường Giang (địa chỉ: Thôn Hòa Lạc, xã Bình Yên, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội) theo Hợp đồng tín dụng số 2200-LAV-200803851 ngày 02/12/2011 ký giữa Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Hà Tây, thành phố Hà Nội với Công ty Xây dựng Trường Giang.

* Thông tin khoản nợ đến thời điểm ngày 15/09/2024, như sau:

- Tổng dư nợ là: 19.564.239.838 đồng, trong đó:

+ Dư nợ gốc là: 10.827.024.000 đồng;

+ Dư nợ lãi là: 8.737.215.838 đồng, gồm lãi trong hạn: 8.737.215.838 đồng, lãi quá hạn: 0 đồng.

***Ghi chú:** Số tiền lãi tiếp tục phát sinh kể từ ngày 15/09/2024 cho đến khi Công ty Xây dựng Trường Giang thanh toán hết nợ gốc và lãi tiền vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hà Tây.

Lưu ý:

- Toàn bộ khoản nợ được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm nguyên trạng khoản nợ, nguyên trạng tài sản, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) theo phương thức **“có sao bán vậy”** và bàn giao khoản nợ theo hiện trạng thực tế cho người trúng đấu giá. Người tham gia đấu giá khoản nợ được tạo điều kiện xem tài sản bảo đảm của khoản nợ và tham khảo tất cả các hồ sơ pháp lý có liên quan đến khoản nợ và tài sản bảo đảm của khoản nợ và hoàn toàn chịu trách nhiệm khi quyết định mua khoản nợ đấu giá. Người tham gia đấu giá khoản nợ có nghĩa vụ xem xét, tìm hiểu các hồ sơ khoản nợ, tài sản bảo đảm và tự xác định tình trạng của khoản nợ, tài sản bảo đảm của khoản nợ và tự xác định chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của khoản nợ đấu giá theo hiện trạng thực tế, đồng thời tự xem xét, tìm hiểu tình trạng thực tế của tài sản bảo đảm cho khoản nợ. Trường hợp đồng ý tham gia đấu giá có nghĩa là người tham gia đấu giá đã chấp nhận mọi rủi ro đối với việc mua khoản nợ đấu giá nêu trên và hoàn toàn chịu trách nhiệm khi quyết định mua khoản nợ đấu giá, cam kết không khiếu nại, khiếu kiện việc đấu giá khoản nợ, các nội dung khác liên quan đến đấu giá khoản nợ. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hà Tây (sau đây gọi tắt là “Agribank Chi nhánh Hà Tây”) và Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An – Chi nhánh Hà Nội không chịu trách nhiệm về chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của khoản nợ đấu giá, không chịu trách nhiệm đối với bất cứ rủi ro nào phát sinh đối với khoản nợ kể từ thời điểm khoản nợ được đấu giá thành công.

- Người mua khoản nợ đấu giá có trách nhiệm tự liên hệ với chủ sở hữu tài sản (cũ) và/hoặc các cơ quan, đơn vị có chức năng hoàn thiện hồ sơ pháp lý liên quan đến khoản nợ, tài sản bảo đảm và thực hiện thủ tục thay đổi bên nhận bảo đảm theo quy định pháp luật. Trường hợp đồng ý tham gia đấu giá có nghĩa là người tham gia đấu giá đã xem khoản nợ, tài sản bảo đảm của khoản nợ và chấp nhận chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của khoản nợ đấu giá theo hiện trạng thực tế cũng như chấp nhận mọi rủi ro đối với việc mua khoản nợ đấu giá. Người tham gia đấu giá cam kết không khiếu nại, khiếu kiện và không có các hình thức pháp lý tương tự đối với việc đấu giá khoản nợ cũng như đối với các nội dung khác có liên quan đến đấu giá.

- Agribank Chi nhánh Hà Tây và Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An – Chi nhánh Hà Nội không chịu trách nhiệm về những thay đổi trên thực địa của tài sản bảo đảm của khoản nợ và các rủi ro tiềm ẩn của khoản nợ đấu giá. Bằng nguồn thông tin không chính thức và chưa thể xác thực, bên có khoản nợ và tổ chức hành nghề đấu giá tài sản đánh giá khả năng có các rủi ro pháp lý tiềm ẩn liên quan đến khoản nợ đấu giá như: Các tranh chấp giữa Bên vay vốn và chủ tài sản bảo đảm cùng các bên liên quan đến tài sản bảo đảm với các tổ chức, cá nhân trong việc hứa mua, hứa bán, cầm cố tài sản bảo đảm (trái pháp luật). Các khoản nợ như nợ thuế, nợ khác của Bên vay vốn, của chủ tài sản bảo đảm cùng các bên liên quan đến tài sản bảo đảm. Những rủi ro này, Agribank Chi nhánh Hà Tây và Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An – Chi

nhánh Hà Nội không thể lường trước được. Agribank Chi nhánh Hà Tây và Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An – Chi nhánh Hà Nội sẽ minh bạch thông tin và hỗ trợ cung cấp tất cả thông tin/hồ sơ có được để khách hàng có nhu cầu tham gia đấu giá khoản nợ xem xét, quyết định. Người mua khoản nợ đấu giá có trách nhiệm tiếp nhận thông tin, xác nhận và tự chịu trách nhiệm với các rủi ro xảy ra (nếu có) sau khi đấu giá thành công khoản nợ; Agribank Chi nhánh Hà Tây và Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An – Chi nhánh Hà Nội không chịu trách nhiệm giải quyết đối với những rủi ro tiềm ẩn nói trên.

- Theo thông tin Agribank Chi nhánh Hà Tây và Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An – Chi nhánh Hà Nội được biết thì tài sản bảo đảm của khoản nợ này hiện nay đang có hiện trạng như sau: Tài sản đã được ký Hợp đồng Thế chấp bằng tài sản của bên thứ ba (Gắn liền với quyền sử dụng đất) số 15 ký ngày 17/09/2010 giữa Bên nhận thế chấp là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Hà Tây, thành phố Hà Nội với Bên thế chấp là ông Nguyễn Văn Sinh và Bên vay vốn là Công ty Xây dựng Trường Giang. Số công chứng 6081, quyển 03.2010 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 17/09/2010 tại Phòng Công chứng số 7 thành phố Hà Nội. Tài sản bảo đảm đã được đăng ký giao dịch bảo đảm tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thạch Thất – Hà Nội ngày 20/09/2010; Tài sản đã được ký Hợp đồng Thế chấp bằng tài sản của bên thứ ba (Gắn liền với quyền sử dụng đất) số 16 ký ngày 17/09/2010 giữa Bên nhận thế chấp là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Hà Tây, thành phố Hà Nội với Bên thế chấp là ông Nguyễn Văn Sinh và Bên vay vốn là Công ty Xây dựng Trường Giang. Số công chứng 6082, quyển 03.2010 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 17/09/2010 tại Phòng Công chứng số 7 thành phố Hà Nội. Tài sản bảo đảm đã được đăng ký giao dịch bảo đảm tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thạch Thất – Hà Nội ngày 20/09/2010, cũng như Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An – Chi nhánh Hà Nội không chịu trách nhiệm về tình trạng và các rủi ro tiềm ẩn của khoản nợ đấu giá cũng như tình trạng tranh chấp, tình trạng, hiện trạng thực tế của tài sản bảo đảm. Mọi thắc mắc, hay có sự sai lệch về thông tin và hiện trạng khoản nợ, người tham gia đấu giá phải thông báo bằng văn bản gửi đến Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An – Chi nhánh Hà Nội ít nhất 01 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá. Nếu không có khiếu nại thì người tham gia đấu giá được coi là đã chấp nhận toàn bộ với các thông tin, đặc điểm, tình trạng khoản nợ đấu giá, tình trạng tranh chấp tài sản bảo đảm của khoản nợ. Mọi khiếu nại, thắc mắc sẽ không được giải quyết.

- Người trúng đấu giá nhận bàn giao khoản nợ theo hiện trạng thực tế Ngân hàng bàn giao. Trường hợp sau khi mua khoản nợ, đối với tài sản bảo đảm mà diện tích đất thực tế có thể chênh lệch so với diện tích ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trường hợp phải đo vẽ lại để thực hiện thủ tục liên quan đến mua khoản nợ, diện tích đất thực tế có thể sai lệch so với diện tích ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì người mua trúng đấu giá cũng đồng ý chấp thuận mua khoản nợ với giá đã trúng đấu giá và nhận bàn giao (“có sao nhận bàn giao vậy”) thực tế khoản nợ mà không có bất cứ khiếu nại, khiếu kiện nào.

2. Nơi có khoản nợ đầu giá: Agribank Chi nhánh Hà Tây, địa chỉ: Số 02 phố Vũ Trọng Khánh, tổ 5, P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội.

3. Thông tin về tài sản bảo đảm khoản nợ:

Tài sản 01: Quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số: 2; tờ bản đồ số: 18; địa chỉ thửa đất: Thôn Đồng Táng, xã Đồng Trục, huyện Thạch Thất, tỉnh Hà Tây (nay là thành phố Hà Nội);

Diện tích: 702,0 m²;

Hình thức sử dụng đất: + Sử dụng riêng 702,0 m².

+ Sử dụng chung: Không m²;

Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn: 200 m², đất trồng cây lâu năm 502 m²;

Thời hạn sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn: Lâu dài, đất trồng cây lâu năm: Đến 05/2057.

Nguồn gốc sử dụng: Đất ở nông thôn; Đất trồng cây lâu năm. Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AH 706101 do UBND huyện Thạch Thất cấp ngày 31/07/2007 cho ông Nguyễn Văn Sinh.

- Hợp đồng Thế chấp bằng tài sản của bên thứ ba (Gắn liền với quyền sử dụng đất) số 15 ký ngày 17/09/2010 giữa Bên nhận thế chấp là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Hà Tây, thành phố Hà Nội với Bên thế chấp là ông Nguyễn Văn Sinh và Bên vay vốn là Công ty Xây dựng Trường Giang. Số công chứng 6081, quyển 03.2010 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 17/09/2010 tại Phòng Công chứng số 7 thành phố Hà Nội. Tài sản bảo đảm đã được đăng ký giao dịch bảo đảm tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thạch Thất – Hà Nội ngày 20/09/2010.

Tài sản 02: Quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số: 309; tờ bản đồ số: 13; địa chỉ thửa đất: Đồng Táng, xã Đồng Trục, huyện Thạch Thất, tỉnh Hà Tây (nay là thành phố Hà Nội);

Diện tích: 364,0 m²;

Hình thức sử dụng đất: Sử dụng riêng 364,0 m², sử dụng chung: Không m²;

Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn;

Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất như Nhà Nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AH 835668 do UBND huyện Thạch Thất cấp ngày 31/07/2007 cho ông Nguyễn Văn Sinh.

- Hợp đồng Thế chấp bằng tài sản của bên thứ ba (Gắn liền với quyền sử dụng đất) số 16 ký ngày 17/09/2010 giữa Bên nhận thế chấp là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Hà Tây, thành phố Hà Nội với Bên thế chấp là ông Nguyễn Văn Sinh và Bên vay vốn là Công ty Xây dựng Trường Giang. Số công chứng 6082, quyển 03.2010 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 17/09/2010 tại Phòng Công chứng số 7 thành phố Hà Nội. Tài sản bảo đảm đã được đăng ký giao dịch bảo đảm tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thạch Thất – Hà Nội ngày 20/09/2010.

*** Hồ sơ pháp lý của khoản nợ:**

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên của Công ty Xây dựng Trường Giang;
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AH 706101 do UBND huyện Thạch Thất cấp ngày 31/07/2007 cho ông Nguyễn Văn Sinh;
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AH 835668 do UBND huyện Thạch Thất cấp ngày 31/07/2007 cho ông Nguyễn Văn Sinh;
- Hợp đồng tín dụng số 2200-LAV-200803851 ngày 02/12/2011 và Phụ lục Hợp đồng kèm theo ký giữa Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Hà Tây, thành phố Hà Nội với Công ty Xây dựng Trường Giang;
- Hợp đồng Thế chấp bằng tài sản của bên thứ ba (Gắn liền với quyền sử dụng đất) số 15 ký ngày 17/09/2010 giữa Bên nhận thế chấp là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Hà Tây, thành phố Hà Nội với Bên thế chấp là ông Nguyễn Văn Sinh và Bên vay vốn là Công ty Xây dựng Trường Giang;
- Hợp đồng Thế chấp bằng tài sản của bên thứ ba (Gắn liền với quyền sử dụng đất) số 16 ký ngày 17/09/2010 giữa Bên nhận thế chấp là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Hà Tây, thành phố Hà Nội với Bên thế chấp là ông Nguyễn Văn Sinh và Bên vay vốn là Công ty Xây dựng Trường Giang;
- Thông báo chuyển nợ xấu ngày 10/01/2012 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Hà Tây, thành phố Hà Nội gửi Công ty Xây dựng Trường Giang;
- Biên bản họp Hội đồng bán nợ số 1986/NHNo.HT-HDBN ngày 16/10/2024 của Hội đồng Mua, bán nợ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hà Tây;

Và các hồ sơ, tài liệu xử lý nợ khác có liên quan đến khoản nợ.

4. Người có khoản nợ đấu giá, nguồn gốc của khoản nợ đấu giá:

- a. Người có khoản nợ đấu giá: Agribank Chi nhánh Hà Tây;
- b. Nguồn gốc của khoản nợ đấu giá: Là khoản vay có tài sản bảo đảm của Công ty Xây dựng Trường Giang tại Agribank Chi nhánh Hà Tây.

5. Hiện trạng khoản nợ đấu giá:

Toàn bộ khoản nợ được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm nguyên trạng khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức có sao bán vậy. Người tham gia đấu giá khoản nợ có nghĩa vụ xem xét, tìm hiểu các hồ sơ khoản nợ, tài sản bảo đảm và tự xác định tình trạng của khoản nợ theo hiện trạng thực tế, các hồ sơ pháp lý của khoản nợ, đồng thời tự xem xét, tìm hiểu tình trạng thực tế của các tài sản bảo đảm cho khoản nợ. Nếu đồng ý tham gia đấu giá có nghĩa là người tham gia đấu giá đã chấp nhận mọi rủi ro đối với việc mua khoản nợ đấu giá nêu trên, cam kết không khiếu nại, khiếu kiện việc đấu giá khoản nợ, các nội dung khác liên quan đến đấu giá khoản nợ; Agribank Chi nhánh Hà Tây và Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An – Chi nhánh Hà Nội không chịu trách nhiệm đối với bất cứ rủi ro nào phát sinh đối với khoản nợ kể từ thời điểm khoản nợ được đấu giá thành công.

Điều 5: Giá khởi điểm và các loại thuế, phí liên quan đến khoản nợ đấu giá:

1. Giá khởi điểm đấu giá khoản nợ: 13.662.374.380 đồng (Bằng chữ: Mười ba tỷ sáu trăm sáu mươi hai triệu ba trăm bảy mươi bốn nghìn ba trăm tám mươi đồng).

- Giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính khác phải nộp theo quy định liên quan đến việc chuyển sở hữu khoản nợ do người mua được khoản nợ chịu trách nhiệm thanh toán (nếu có). Tài sản đấu giá (khoản nợ) thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

- Khoản nợ được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm nguyên trạng khoản nợ, nguyên trạng tài sản, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức có sao bán vậy.

2. Các loại thuế, phí liên quan đến khoản nợ đấu giá và các nghĩa vụ tài chính khác Người trúng đấu giá/Người mua được khoản nợ đấu giá phải chịu thanh toán:

- Bên có khoản nợ đấu giá có nghĩa vụ nộp: Thuế thu nhập doanh nghiệp và các loại thuế, phí khác phát sinh từ việc bán khoản nợ theo quy định pháp luật.

- Người mua trúng đấu giá nộp: Phí công chứng hợp đồng mua bán khoản nợ (nếu có), thuế GTGT trong trường hợp giá khởi điểm chưa bao gồm thuế GTGT mà khoản nợ đấu giá thuộc diện phải chịu thuế GTGT và tự liên hệ với cơ quan chức năng để thực hiện thủ tục kê khai, thay đổi bên nhận thuế chấp tại cơ quan đăng ký và nộp các loại thuế, phí, nghĩa vụ tài chính khác phát sinh trong quá trình này.

Điều 6: Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước:

1. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 1.000.000 đồng/01 bộ hồ sơ.

2. Tiền đặt trước, thời gian và phương thức nộp tiền đặt trước:

- Tiền đặt trước: **2.732.474.000 đồng** (Bằng chữ: Hai tỷ bảy trăm ba mươi hai triệu bốn trăm bảy mươi bốn nghìn đồng), tương đương **20%** giá khởi điểm làm tròn xuống.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 phút ngày **11/03/2025** đến 17 giờ 00 phút ngày **21/03/2025** (Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).

- Hình thức: Chuyển khoản vào tài khoản Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An - Chi nhánh Hà Nội:

+ Tên tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An - Chi nhánh Hà Nội.

+ Số tài khoản: **1303.0666.60666** mở tại Agribank Chi nhánh Hà Thành.

+ Nội dung: **“HỌ_TÊN”** (người đăng ký) **nộp tiền đặt trước TGDG khoản nợ Công ty Xây dựng Trường Giang.**

(Mọi trường hợp khoản tiền đặt trước của người tham gia đấu giá báo có vào tài khoản của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản sau 17 giờ 00 phút ngày 21/03/2025 đều không đủ điều kiện tham gia đấu giá).

Điều 7: Thời gian, địa điểm xem hồ sơ khoản nợ đấu giá, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và các hồ sơ liên quan khác:

- Thời gian xem hồ sơ khoản nợ đấu giá, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và các hồ sơ liên quan khác: Từ 08 giờ 00 phút ngày **11/03/2025** đến 17 giờ 00 phút ngày **21/03/2025** (Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).

- Địa điểm xem hồ sơ khoản nợ đấu giá, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và các hồ sơ liên quan khác: Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An - Chi nhánh Hà Nội, địa chỉ: Số nhà B5 Nơ 5 (nay là số nhà B5 Lô 5) Khu ĐTM Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội hoặc tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An, địa chỉ: Số 03 Lý Văn Phức, P. Tân Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh hoặc tại Agribank Chi nhánh Hà Tây, địa chỉ: Số 02 phố Vũ Trọng Khánh, tổ 5, P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội.

- Người tham gia đấu giá xem hồ sơ khoản nợ phải tự túc phương tiện và chịu các loại chi phí phát sinh theo quy định của pháp luật (nếu có).

Điều 8: Thời gian, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá:

1. Thời gian bán hồ sơ mời tham gia đấu giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày **11/03/2025** đến 17 giờ 00 phút ngày **21/03/2025** (Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).

2. Địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An - Chi nhánh Hà Nội, địa chỉ: Số nhà B5 Nơ 5 (nay là số nhà B5 Lô 5) Khu ĐTM Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội hoặc tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An, địa chỉ: Số 03 Lý Văn Phức, P. Tân Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Hồ sơ mời tham gia đấu giá bao gồm:

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá;
- Quy chế cuộc đấu giá;
- Đơn cam kết;
- Phiếu thu tiền hồ sơ;
- Tài liệu liên quan đến tài sản đấu giá.

Điều 9: Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

1. Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày **11/03/2025** đến 17 giờ 00 phút ngày **21/03/2025** (Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).

2. Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An - Chi nhánh Hà Nội, địa chỉ: Số nhà B5 Nơ 5 (nay là số nhà B5 Lô 5) Khu ĐTM Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội hoặc tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An, địa chỉ: Số 03 Lý Văn Phức, P. Tân Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

3. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức/cá nhân có nhu cầu và không thuộc các đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản và các quy định pháp luật khác có liên quan (nếu có).

4. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức/cá nhân có nhu cầu mua hồ sơ, nộp hồ sơ, đăng ký trực tiếp tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An - Chi nhánh Hà Nội hoặc tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An và nộp khoản tiền

đặt trước hợp lệ để tham gia đấu giá. Trường hợp không tự mình mua/nộp hồ sơ thì có thể ủy quyền cho người khác đến mua/nộp hồ sơ và/hoặc tham gia đấu giá theo đúng thời hạn quy định tại Quy chế này.

Bước 1: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận hồ sơ tham gia đấu giá để mua hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá và nộp kèm những giấy tờ sau:

Đối với tổ chức:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao y chứng thực); CCCD/Hộ chiếu còn hiệu lực của người đại diện pháp luật (bản sao y chứng thực).
- Biên bản họp HĐQT/HĐQT thống nhất v/v mua khoản nợ đấu giá.
- Giấy ủy quyền làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá khoản nợ trong trường hợp người đại diện theo pháp luật ủy quyền cho người khác làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá (bản chính) và CCCD/Hộ chiếu còn hiệu lực của người nhận ủy quyền (bản sao y chứng thực).
- Giấy ủy quyền tham gia đấu giá khoản nợ trong trường hợp ủy người đại diện theo pháp luật ủy quyền cho người khác tham gia đấu giá (bản chính) và CCCD/Hộ chiếu còn hiệu lực của người nhận ủy quyền (bản sao y chứng thực).
- Xác nhận xem hồ sơ khoản nợ đấu giá (nếu có).
- Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua khoản nợ đấu giá theo quy định pháp luật (nếu có).

Đối với cá nhân:

- CCCD/Hộ chiếu còn hiệu lực (bản sao y công chứng).
- Xác nhận xem hồ sơ khoản nợ đấu giá (nếu có).
- Giấy ủy quyền trong trường hợp ủy quyền cho người khác thực hiện thủ tục, tham gia đấu giá (bản chính) và CCCD/Hộ chiếu còn hiệu lực của người nhận ủy quyền (bản sao y chứng thực).
- Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua khoản nợ đấu giá theo quy định pháp luật (nếu có).

Bước 2: Nộp hồ sơ tham gia đấu giá.

Bước 3: Nộp đủ số tiền đặt trước và nộp đúng thời hạn quy định tại Quy chế này.

Bước 4: Nộp lại chứng từ đã nộp tiền đặt trước trong thời hạn nộp tiền đặt trước.

Lưu ý: Những người tham gia đấu giá cam kết không có quan hệ liên quan về dòng tiền đặt trước, không phải là người có liên quan với nhau theo quy định pháp luật, trường hợp có bất kỳ kết luận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc những người tham gia đấu giá có liên quan đến nội dung trên thì người tham gia đấu giá cam kết tự chịu trách nhiệm với vi phạm đã xảy ra.

Điều 10: Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá:

- Thời gian tổ chức phiên đấu giá: Vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 26/03/2025.

- Địa điểm tổ phiên đấu giá: Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An - Chi nhánh Hà Nội, địa chỉ: Số nhà B5 Nơ 5 (nay là số nhà B5 Lô 5) Khu ĐTM Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội.

Điều 11: Nguyên tắc đấu giá khoản nợ, hình thức và phương thức đấu giá:

1. Nguyên tắc đấu giá khoản nợ:

- Tuân thủ quy định của pháp luật.
- Bảo đảm tính độc lập, trung thực, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan.

- Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người có khoản nợ đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được khoản nợ đấu giá, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, đấu giá viên.

- Cuộc đấu giá phải do đấu giá viên điều hành.

2. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

3. Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Điều 12: Đối tượng tham gia đấu giá, Các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá:

1. Đối tượng tham gia đấu giá

Tổ chức/cá nhân có nhu cầu và không thuộc các đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi bổ sung năm 2024 và các quy định pháp luật khác có liên quan (nếu có) có đủ điều kiện mua tài sản tại Điều 1 của Quy chế này.

- Đối với tổ chức: Là người đại diện theo pháp luật của tổ chức (nếu người khác thay thế phải có văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật).

- Đối với cá nhân và hộ gia đình: Là người có tên trong đơn tham đăng ký tham gia đấu giá (Nếu người khác thay thế phải có văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật)).

2. Những người sau đây không được đăng ký tham gia đấu giá:

- Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình.

- Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản.

- Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

- Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi bổ sung năm 2024;

- Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

Điều 13: Bước giá, việc áp dụng bước giá tại các vòng đấu giá; phiếu trả giá hợp lệ và không hợp lệ:

1. Bước giá, việc áp dụng bước giá tại các vòng đấu giá:

- Bước giá: tối thiểu **100.000.000 đồng/01** bước giá.
- Tại vòng đấu giá đầu tiên, người tham gia đấu giá có thể trả giá bằng giá khởi điểm, trường hợp trả cao hơn thì phần chênh lệch phải bằng hoặc lớn hơn bước giá đã quy định.
- Từ vòng đấu giá thứ 02 trở đi người tham gia đấu giá phải giá cao hơn giá khởi điểm của vòng đấu đó (phần cao hơn phải bằng hoặc lớn hơn bước giá đã quy định);
- Giá khởi điểm của vòng đấu giá tiếp theo là giá cao nhất đã trả ở vòng đấu giá trước liền kề.

2. Phiếu trả giá hợp lệ và không hợp lệ:

- Phiếu trả giá hợp lệ:
 - + Là phiếu do Công ty Đấu giá phát hành, được ghi đầy đủ các nội dung theo mẫu và thống nhất với hồ sơ xác định tư cách người tham gia đấu giá.
 - + Phiếu trả giá phải còn nguyên vẹn, chỉ được viết bằng một màu mực, không rách nát, không tẩy xóa, không được viết bằng bút màu đỏ và giá trả phải đúng theo quy định áp dụng bước giá, không được thấp hơn giá khởi điểm;
- Phiếu trả giá không đáp ứng yêu cầu của phiếu trả giá hợp lệ là phiếu trả giá không hợp lệ.

Lưu ý:

- Chỉ có phiếu trả giá hợp lệ mới được đấu giá viên công bố giá trả. Người có phiếu trả giá không hợp lệ thì sẽ không được tiếp tục tham gia đấu giá ở các vòng đấu tiếp theo.
- Nếu giá trả bằng số và chữ không thống nhất với nhau thì lấy giá trả bằng chữ làm cơ sở xác định giá trả của phiếu trả giá.

Điều 14: Đấu giá trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá, không trả giá:

1. Việc đấu giá tài sản trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá được thực hiện như sau:

Khi đã hết thời hạn đăng ký tham gia mà chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá hoặc có nhiều người đăng ký tham gia đấu giá nhưng chỉ có một người tham dự phiên đấu giá hoặc có nhiều người tham dự phiên đấu giá nhưng chỉ có một người trả giá hợp lệ hoặc có nhiều người trả giá nhưng chỉ có một người trả giá cao nhất và ít nhất bằng giá khởi điểm thì tài sản được bán cho người đó;

2. Việc đấu giá tài sản theo quy định tại khoản 1 Điều này chỉ được tiến hành sau khi đã thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục đấu giá tài sản theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và không có khiếu nại liên quan đến trình tự, thủ tục cho đến ngày tổ chức phiên đấu giá.

Điều 15: Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá và các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước; Xử lý tiền đặt trước:

1. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá:

- Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá hoặc tham gia cuộc đấu giá.
- Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá.
- Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đim giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản.
- Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá.
- Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản.
- Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản.
- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó.
- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó.
- Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

2. Người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước trong các trường hợp sau đây:

- Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham dự phiên đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng.
- Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật Đấu giá sửa đổi bổ sung năm 2024.
- Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật Đấu giá sửa đổi bổ sung năm 2024.
- Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 của Luật Đấu giá sửa đổi bổ sung năm 2024.
- Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật Đấu giá sửa đổi bổ sung năm 2024.

3. Xử lý tiền đặt trước:

- Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An – Chi nhánh Hà Nội có trách nhiệm trả lại khoản tiền đặt trước trong trường hợp người tham gia đấu giá không trúng đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá hoặc trong thời hạn khác do các bên thỏa thuận, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.
- Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá.

Việc xử lý tiền đặt cọc thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Tiền đặt trước quy định tại khoản 2 Điều này thuộc về người có khoản nợ đấu giá. Trong trường hợp người có khoản nợ đấu giá là cơ quan nhà nước thì tiền đặt trước được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật, sau khi trừ chi phí đấu giá khoản nợ.

- Mọi chi phí liên quan đến việc nộp tiền đặt trước và nhận lại tiền đặt trước do người tham gia đấu giá chịu. Phí chuyển trả lại tiền đặt trước đối với người không trúng đấu giá được khấu trừ trực tiếp vào tiền đặt trước của người đó.

Điều 16: Biên bản đấu giá:

- Cuộc đấu giá chấm dứt khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá hoặc khi đấu giá không thành theo quy định tại khoản 1 Điều 52 của Luật Đấu giá tài sản.

- Diễn biến của cuộc đấu giá phải được ghi vào biên bản đấu giá. Biên bản đấu giá phải được lập tại cuộc đấu giá và có chữ ký của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá, người ghi biên bản, người trúng đấu giá, người có khoản nợ đấu giá, đại diện của những người tham gia đấu giá.

- Người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá được coi như không chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá.

- Biên bản đấu giá được đóng dấu của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản.

Điều 17: Thời hạn, địa điểm ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá:

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày Agribank Chi nhánh Hà Tây nhận được hồ sơ cuộc đấu giá theo quy định tại khoản 2 Điều 45 của Luật Đấu giá tài sản, người trúng đấu giá phải ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá với Agribank Chi nhánh Hà Tây. Trường hợp người trúng đấu giá không ký hợp đồng thì người trúng đấu giá sẽ mất toàn bộ số tiền đặt cọc và số tiền này thuộc về Agribank Chi nhánh Hà Tây.

- Agribank Chi nhánh Hà Tây thông báo yêu cầu công chứng Hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá trước 01 ngày tổ chức cuộc đấu giá (nếu có nhu cầu).

- Địa điểm ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá theo thông báo của Agribank Chi nhánh Hà Tây.

Điều 18: Đặt cọc, thời hạn, phương thức thanh toán tiền mua khoản nợ:

1. Số tiền đặt cọc: Số tiền đặt trước của người trúng đấu giá được chuyển thành số tiền đặt cọc để bảo đảm giao kết, thực hiện hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá với người có khoản nợ đấu giá.

2. Thời hạn thanh toán:

- Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày đấu giá thành khoản nợ, Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An – Chi nhánh Hà Nội chuyển toàn bộ số tiền đặt trước của người trúng đấu giá theo tài khoản số: **459901** - mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hà Tây.

- Số tiền thanh toán thực hiện hợp đồng: Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá được ký kết, người mua khoản nợ đấu giá phải thanh

toán số tiền không được thấp hơn 30% giá trị hợp đồng mua bán nợ (đã bao gồm số tiền đặt cọc) và khoản tiền này sẽ không được hoàn lại nếu người mua khoản nợ đấu giá không tiếp tục thực hiện hợp đồng theo cam kết.

- Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá được ký kết, người mua khoản nợ đấu giá phải thanh toán toàn bộ giá trị hợp đồng mua bán khoản nợ. Quá thời hạn thanh toán mà người mua không thanh toán đủ số tiền theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá thì người mua sẽ mất toàn bộ khoản tiền đã thanh toán và số tiền này thuộc về người có khoản nợ đấu giá (Agribank Chi nhánh Hà Tây).

Agribank được quyền kiểm soát, phong tỏa số tiền do người mua được khoản nợ đấu giá chuyển vào tài khoản Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An – Chi nhánh Hà Nội.

3. Phương thức thanh toán: Chuyển khoản.

- Người mua được khoản nợ đấu giá chuyển khoản tiền mua khoản nợ đấu giá vào tài khoản của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hà Tây, theo số tài khoản: **459901** mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hà Tây.

- Nội dung chuyển khoản: **[Họ và tên người trúng đấu giá] nộp tiền mua khoản nợ đấu giá Công ty Xây dựng Trường Giang.**

Điều 19: Thời hạn, địa điểm bàn giao khoản nợ, giấy tờ của khoản nợ:

- Trong vòng 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày người mua khoản nợ đấu giá thanh toán đầy đủ, đúng hạn số tiền mua khoản nợ đấu giá theo quy định, Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An – Chi nhánh Hà Nội phối hợp với Agribank Chi nhánh Hà Tây tiến hành bàn giao khoản nợ đấu giá và toàn bộ hồ sơ pháp lý liên quan đến khoản nợ cho người mua khoản nợ đấu giá.

- Địa điểm bàn giao: Tại Agribank Chi nhánh Hà Tây, địa chỉ: Số 02 Phố Vũ Trọng Khánh, tổ 5, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

- Kể từ thời điểm nhận bàn giao khoản nợ, khách hàng trúng đấu giá kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ của Agribank Chi nhánh Hà Tây đối với khoản nợ theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp không thể nhận khoản nợ đấu giá, người mua khoản nợ đấu giá phải thông báo ngay cho Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An – Chi nhánh Hà Nội và Agribank Chi nhánh Hà Tây biết bằng văn bản để có phương án giải quyết phù hợp.

Điều 20: Nghĩa vụ/Quyền của người tham gia đấu giá/người trúng đấu giá/người mua được khoản nợ đấu giá:

1. Nghĩa vụ của người tham gia đấu giá/người trúng đấu giá/người mua được khoản nợ đấu giá:

- Phải biết toàn bộ “Lưu ý” tại Khoản 1 Điều 4 và toàn bộ hiện trạng khoản nợ đấu giá theo quy định tại Khoản 5 Điều 4 của Quy chế này;

- Ký biên bản đấu giá, thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền mua khoản nợ đấu giá và

ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá đúng quy định;

- Người tham gia đấu giá tự nguyện cam kết đã tìm hiểu các thông tin về nguồn gốc pháp lý của khoản nợ và tài sản liên quan đến khoản nợ, đã biết và hiểu rõ về bên vay vốn và các bên liên quan đến khoản nợ, đã xem xét đầy đủ hồ sơ của khoản nợ đấu giá, trực tiếp xem hiện trạng tài sản liên quan đến khoản nợ và đồng ý mua khoản nợ theo “chuyển giao nguyên hiện trạng hồ sơ vay nợ” và nhận khoản nợ trúng đấu giá đúng như hiện trạng và trên hồ sơ đã được xem/giám định trước đó; Người mua được khoản nợ được kế thừa đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của chủ nợ theo Hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp đã ký (không bàn giao tài sản bảo đảm);

- Phải biết trong trường hợp giải quyết khiếu nại hoặc có văn bản kháng nghị của cơ quan Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân có thẩm quyền thì việc bàn giao khoản nợ sẽ được bàn giao sau khi giải quyết khiếu nại xong hoặc dừng lại theo quy định. Các bên không có trách nhiệm bồi thường cho nhau;

- Phải biết khoản nợ được bán đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm khoản nợ, hồ sơ pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức “chuyển giao nguyên hiện trạng hồ sơ vay nợ” như người tham gia đấu giá đã được xem/giám định. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản và Agribank Chi nhánh Hà Tây không chịu trách nhiệm về chất lượng, số lượng và các rủi ro tiềm ẩn của khoản nợ đấu giá. Mọi thắc mắc, hay có sự sai lệch về thông tin khoản nợ và hiện trạng tài sản liên quan đến khoản nợ, người tham gia đấu giá phải thông báo bằng văn bản cho Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An – chi nhánh Hà Nội ít nhất 01 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá. Nếu không có khiếu nại thì người tham gia đấu giá được coi là đã chấp nhận toàn bộ với các thông tin, đặc điểm, tình trạng khoản nợ đấu giá. Mọi khiếu nại trong cuộc đấu giá hoặc khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết;

- Trường hợp, Ngân hàng đã thực hiện xong trách nhiệm, nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá nhưng Người mua được khoản nợ đấu giá lần tránh không thực hiện hoặc thực hiện không hết trách nhiệm, nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá (như không nhận giấy tờ gốc, không nhận hiện trạng,...) thì xử lý theo quy định của pháp luật và các quy định khác có liên quan và mất toàn bộ số tiền đã thanh toán. Người mua được khoản nợ đấu giá hoàn toàn chịu trách nhiệm về hành vi của mình;

- Người mua được khoản nợ đấu giá cam kết không có quan hệ liên quan về dòng tiền đặt trước, không phải là người liên quan đến nhau theo quy định của pháp luật, trường hợp có bất kỳ kết luận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc người tham gia đấu giá có liên quan đến nội dung này thì Người mua được khoản nợ đấu giá chịu trách nhiệm về hành vi của mình và mất toàn bộ số tiền đã thanh toán;

- Người mua được khoản nợ đấu giá là người trúng đấu giá có nghĩa vụ thanh toán lệ phí công chứng Hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá;

- Người mua được khoản nợ đấu giá tự liên hệ với cơ quan chức năng để thực hiện thủ tục kê khai và có nghĩa vụ nộp các loại thuế, phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật;

- Các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá

và theo quy định của pháp luật.

2. Quyền của người tham gia đấu giá/người trúng đấu giá/người mua được khoản nợ:

- Được Agribank Chi nhánh Hà Tây cung cấp giấy tờ về nguồn gốc khoản nợ đấu giá nêu trên;
- Được nhận khoản nợ đấu giá, có quyền sở hữu đối với khoản nợ đấu giá theo quy định;
- Các quyền khác theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá và theo quy định của pháp luật.

Điều 21: Xử lý các vấn đề phát sinh trong cuộc đấu giá của đấu giá viên:

1. Đấu giá viên trực tiếp điều hành cuộc đấu giá có các quyền sau:

- Truất quyền tham dự cuộc đấu giá của người tham gia đấu giá có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật Đấu giá tài sản;
- Dừng cuộc đấu giá khi phát hiện có hành vi thông đồng, dìm giá hoặc gây rối, mất trật tự tại cuộc đấu giá và thông báo cho tổ chức hành nghề đấu giá tài sản;
- Dừng cuộc đấu giá khi phát hiện người tham gia đấu giá có hành vi vi phạm nội quy phòng đấu giá hoặc các phạm vi khác làm ảnh hưởng đến tính trung thực của kết quả đấu giá.
- Việc xử lý các vấn đề phát sinh ngoài các quy định trên trong cuộc đấu giá do người điều hành đấu giá quyết định (sau khi đã tham khảo ý kiến của người có khoản nợ đấu giá).

Điều 22: Các trường hợp không được tiếp tục tham gia đấu giá:

- Đến trễ hoặc không có mặt tại cuộc đấu giá trừ trường hợp bất khả kháng;
- Có mặt tại cuộc đấu giá nhưng: xin rút không tham gia đấu giá; trả giá dưới giá khởi điểm, trả giá thấp hơn bước giá của mỗi lần trả giá đã được quy định;
- Vi phạm nội quy cuộc đấu giá và đã bị truất quyền tham gia đấu giá;
- Rút lại giá đã trả.

Điều 23: Hủy kết quả bán đấu giá tài sản:

Kết quả đấu giá tài sản bị hủy trong trường hợp sau đây:

1. Theo thỏa thuận giữa người có tài sản đấu giá, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản và người trúng đấu giá về việc hủy kết quả đấu giá tài sản hoặc giữa người có tài sản đấu giá và người trúng đấu giá về việc hủy giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, hủy bỏ hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, trừ trường hợp gây thiệt hại hoặc làm ảnh hưởng đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức;
2. Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, hợp đồng mua bán tài sản đấu giá bị Tòa án tuyên bố vô hiệu theo quy định của pháp luật về dân sự trong trường hợp người trúng đấu giá có hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 5 Điều 9 của Luật Đấu giá tài sản;
3. Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản bị hủy bỏ theo quy định tại khoản 6 Điều 33 của Luật Đấu giá tài sản;

4. Theo quyết định của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính khi có một trong các căn cứ quy định tại khoản 6 Điều 33 của Luật Đấu giá tài sản hoặc trong trường hợp người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, đấu giá viên có hành vi thông đồng, móc nối, đim giá trong quá trình tham gia đấu giá dẫn đến làm sai lệch thông tin tài sản đấu giá hoặc hồ sơ tham gia đấu giá hoặc kết quả đấu giá tài sản;

Điều 24: Điều khoản bất khả kháng:

- Trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng, khoản nợ đấu giá không thể bàn giao cho người mua khoản nợ đấu giá thì tổ chức bán đấu giá, người có khoản nợ đấu giá và người trúng đấu giá sẽ giải quyết trên cơ sở bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp các bên phù hợp theo thỏa thuận và quy định pháp luật.

- Trong trường hợp việc tổ chức bán đấu giá này không thể thực hiện được do các trường hợp bất khả kháng như Tòa án hoặc Cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu hoãn, tạm hoãn, ngăn chặn phiên đấu giá, hủy bỏ kết quả đấu giá thành/hủy bỏ hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá của cơ quan chức năng thì Agribank Chi nhánh Hà Tây, Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An – Chi nhánh Hà Nội và khách hàng tham gia đấu giá phải thực hiện theo, các vấn đề có liên quan được phục hồi về nguyên trạng và các bên không phải bồi thường thiệt hại cho nhau.

Điều 25: Giải quyết tranh chấp:

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các bên sẽ cùng nhau giải quyết trên tinh thần hợp tác, thiện chí. Mọi tranh chấp giữa các bên sẽ được giải quyết theo các quy định tại Quy chế này. Các vấn đề trong quy chế không quy định thì tranh chấp giữa các bên sẽ được giải quyết theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản và các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 26: Một số lưu ý khác:

- Người đăng ký tham gia đấu giá có trách nhiệm nghiên cứu kỹ hồ sơ pháp lý của khoản nợ đấu giá, Quy chế cuộc đấu giá do Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An – Chi nhánh Hà Nội cung cấp trước khi đăng ký tham gia đấu giá. Mọi thắc mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An – Chi nhánh Hà Nội để được giải đáp trước thời điểm diễn ra cuộc đấu giá.

- Nhằm tránh mất thời gian, ảnh hưởng đến cuộc đấu giá, người điều hành cuộc đấu giá sẽ không giải quyết những vấn đề đã được quy định, ghi rõ trong hồ sơ cung cấp cho người đăng ký tham gia đấu giá, không trả lời những câu hỏi trùng lặp. Thời gian dành cho giải đáp những câu hỏi liên quan cuộc đấu giá không quá 05 phút.

- Đấu giá viên trực tiếp điều hành cuộc đấu giá có các quyền sau: Truất quyền tham dự cuộc đấu giá của người tham gia đấu giá có hành vi vi phạm quy định tại Quy chế này; Dừng cuộc đấu giá khi phát hiện có hành vi thông đồng, đim giá hoặc gây rối, mất trật tự tại cuộc đấu giá và thông báo cho tổ chức hành nghề đấu giá tài sản; Dừng cuộc đấu giá khi phát hiện người tham gia đấu giá có hành vi vi phạm nội quy phòng đấu giá hoặc các phạm vi khác làm ảnh hưởng đến tính trung thực của kết quả đấu giá. Việc xử lý các vấn đề phát sinh ngoài các quy định trên trong cuộc đấu giá do người điều hành đấu giá quyết định (sau khi đã tham khảo ý kiến của người có khoản nợ).



Điều 27: Tổ chức thực hiện:

1. Tổ chức thực hiện

- Mọi khiếu nại tranh chấp liên quan đến việc đấu giá khoản nợ được giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Lãnh đạo, nhân viên Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An – Chi nhánh Hà Nội, người tham gia đấu giá có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung Quy chế này.

2. Hiệu lực thi hành

- Trường hợp có sự khác nhau giữa quy định về trình tự, thủ tục đấu giá của Quy chế này và quy định của các luật có liên quan thì áp dụng quy định của pháp luật có liên quan. Trong quá trình thực hiện Quy chế, nếu có những quy định không được đề cập trong Quy chế này hoặc không phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành thì áp dụng theo các quy định của pháp luật.

- Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nơi nhận

- Agribank (để theo dõi);
- Niêm yết theo quy định;
- Khách hàng tham gia đấu giá;
- Lưu: VT, HS.



NGUYỄN BÁ NGỌC